主題精選：非都市土地編定 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 非都市土地編定為交通用地可否不課徵土地增值
稅
發布日期: 2022-11-24
內文
非都市土地編定為交通用地不在土地稅法施行細則第57條所定「農業用地」之範圍。惟如供農
路使用之土地仍為農業用地之範圍。準此，非都市土地編定為交通用地是否為農業用地，端視
其是否供農路使用。
• (一) 非都市土地編定為交通用地確供農路使用，則此等土地屬於農業用地之範圍。此等土地
移轉於自然人時，不課徵土地增值稅（土地稅法第39條之2第1項）。
• (二) 非都市土地編定為交通用地如為公路法之公
路（包括國道、省道、縣道、鄉道及專用道路），
非供農路使用，則此等土地非屬農業用地之範圍。
此等土地移轉於自然人時，應課徵土地增值稅（司
法院釋字第779號解釋）。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下